Caso Arbitral N° 21-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA

CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
21 OCT 2024
N° de Registro: 372 N° de Folios: 24
Hora: 15:03 Firma: Sh
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Arbitraje de derecho seguido entre

CONSORCIO SAN PEDRO

(Demandante)

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA

(Demandado)

LAUDO PARCIAL

Árbitro Único

Sandro Espinoza Quiñones

Secretaria Arbitral

Katherine Sheyla Flores Martínez

Lima, 21 de octubre de 2024

TÉRMINOS DEFINIDOS

Art.	Artículo
CCP	Código Civil Peruano
CENTRO	Centro de conciliación, arbitraje y resolución de disputas - CECARD
CONSORCIO	Consorcio San Pedro conformado por: ● Efraín Juárez Coronado ● Constructora Churmi S.A.C. ● Tedconst Contratistas Generales S.A.C. ● Consultores & Contratistas Indes S.A.C.
CONTRALORÍA	Contraloría General de la República del Perú
CONTRATO	Contrato Nº 052-2020-MDH/A. de fecha 18 de setiembre de 2020.
CPC	Código Procesal Civil
DL	Decreto Legislativo N° 1071 Ley que norma el arbitraje
LCE	Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
MUNICIPALIDAD	Municipalidad Distrital de Hualla, Victor Fajardo, Ayacucho.
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
pág.	Página
PARTES	- Consorcio San Pedro - Municipalidad Distrital de Hualla
REGLAMENTO	Reglamento de Arbitraje del Centro de conciliación, arbitraje y resolución de disputas.

RLCE	Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF
SEACE	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

Decisión N° 13

Lima, 21 de octubre de 2024

Laudo Parcial sobre la excepción de caducidad dictado por el abogado Sandro Espinoza Quiñones, en su calidad de Árbitro Único, designado por el Consejo Superior de Arbitraje del CENTRO, en la controversia surgida entre CONSORCIO SAN PEDRO contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA.

I. VISTOS:

1. Con fecha 29 de setiembre de 2023, el representante legal del CONSORCIO, solicita el inicio de arbitraje institucional, para la solución de la controversia suscitada con la MUNICIPALIDAD en la ejecución del Contrato N° 052-2020-MDH/A, cuyo objeto es el contrato de ejecución de obra: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN 15 JIRONES DE LA LOCALIDAD DE HUALLA, DISTRITO DE HUALLA – VICTOR FAJARDO – AYACUCHO.

2. A través de la Carta N° 312-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 02 de octubre de 2023, se formulan observaciones a la solicitud arbitral presentada.

3. Mediante Carta N° 002-2023-TCG/GG de fecha 05 de octubre de 2023 el CONSORCIO subsana las observaciones realizadas.

4. En ese sentido, mediante Carta N° 319-2023-SG-CARD-CECARD/ AYA de fecha 09 de octubre de 2023, se comunica a la MUNICIPALIDAD el inicio del arbitraje. Por ello, se le otorgó el plazo de cinco días hábiles a fin de que pueda apersonarse al proceso.

5. Con fecha 17 de octubre del 2023, venció el plazo concedido a la MUNICIPALIDAD, sin que dicha parte presente escrito alguno. En ese sentido mediante Carta N° 341-2023-SG-CARD-CECARD/ AYA de fecha 19 de octubre de 2023, el CENTRO comunica del hecho al CONSORCIO, así como se le indica que conforme al REGLAMENTO y lo dispuesto en la LCE y RLCE, se debe proseguir con los actuados, debiendo dicha parte solicitar la designación del Árbitro Único que conduzca el proceso.

6. Posteriormente, con fecha 06 de noviembre del 2023, se apersona al proceso el alcalde de la MUNICIPALIDAD, delegando representación a favor de la abogada Ruth J. Quispichito Amau, y señala como dirección electrónica los correos mesadeparteshualla@gmail.com y abogadosmitaccyasociados@gmail.com.

7. Con fecha 7 de noviembre de 2023 y mediante Carta N° 368-2023-SG-CARD-CECARD/AYA el CENTRO puso en conocimiento de CONSORCIO que la MUNICIPALIDAD se apersonó al proceso y delegó representación a favor de la abogada Ruth Quispichito Amau.

8. Con fecha 15 de noviembre de 2023 mediante Carta N° 003-2023-TCG/GG, CONSORCIO acredita el pago de la tasa correspondiente a la designación del árbitro único.

9. Con fecha 21 de noviembre de 2023 y mediante Carta N° 389-2023-SG-CARD-CECARD/AYA, el CENTRO le comunica su designación como árbitro al doctor Sandro Espinoza Quiñones, otorgándole 5 días hábiles para remitir su aceptación.

10. Con fecha 15 de noviembre de 2023, el CONSORCIO solicita la designación del Árbitro Único. En ese sentido con fecha 17 de noviembre del 2023, los miembros del Consejo Superior de Arbitraje a través de sesión de consejo, proceden a designar al abogado Sandro Espinoza Quiñones como Árbitro Único.

11. Con fecha 23 de noviembre de 2023, el árbitro designado Sandro Espinoza Quiñones remite su aceptación.

12. Con fecha 24 de noviembre de 2023, a través de las Cartas N° 394-2023-SG-CARD-CECARD/AYA y 395-2023-SG-CARD-CECARD/AYA se comunica a las PARTES la designación y aceptación del Árbitro Único, otorgándoles el plazo de cinco días hábiles a fin de que formulen recusación contra la designación realizada en caso existieran causales para tal fin.

13. Con fecha 01 de diciembre del 2023, venció el plazo concedido, sin que alguna de las PARTES formule recusación, de tal forma quedó consentida la conformación del Tribunal Unipersonal integrado por el abogado Sandro Espinoza Quiñones. En ese sentido, mediante Carta N° 408-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 5 de diciembre de 2023 el CENTRO manifestó que la aceptación del árbitro único quedó consentida y se instaló el proceso arbitral.

14. Con fecha 11 de diciembre de 2023 mediante Decisión N° 01 se fija las reglas del arbitraje, delimitando las partes, el tipo de arbitraje, el contacto de la secretaria arbitral,

las reglas arbitrales, el horario y domicilio procesal para la presentación de escritos, el registro ante el SEACE, la declaración de intereses ante la CONTRALORÍA, entre otros. Además, se declara instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal para que dirima la presente controversia. Finalmente se otorga cinco días hábiles a fin de que las PARTES presenten una propuesta de modificación.

15. El mismo día, mediante Cartas N° 412-2023-EXP.021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 413-2023-EXP.021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA se le remite a las PARTES la Decisión N° 01

16. Con fecha 21 de diciembre de 2023, mediante Decisión N° 02 el Tribunal Unipersonal resolvió: 1) Declarar consentida la Decisión N° 01 y se fijan de forma definitiva las Reglas del proceso, 2) Otorgar diez días hábiles para que el CONSORCIO presente su escrito de demanda, 3) Otorgar diez días hábiles a las PARTES para que cumplan con el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos, 4) Otorgar a la MUNICIPALIDAD diez días hábiles para que cumpla con registrar los datos del Tribunal Unipersonal en el SEACE y 5) Disponer que la MUNICIPALIDAD remita la solicitud pertinente a la CONTRALORÍA, a fin de que se habilite al Árbitro Único formular su Declaración Jurada de Intereses en el presente arbitraje, conforme lo estipula la Ley N° 31227.

17. El mismo día, mediante Cartas N° 427-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 428-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA el CENTRO remite a las PARTES la Decisión N° 02.

18. Con fecha 22 de diciembre de 2023 mediante Cartas N° 432-2023-SG-CARD-CECARD/AYA y N° 433-2023-SG-CARD-CECARD/AYA el CENTRO remite a las PARTES los recibos por honorarios por concepto de honorarios del Árbitro Único y Gastos Administrativos.

19. Mediante Escrito N° 01 de fecha 26 de diciembre de 2023, el CONSORCIO presentó su escrito de demanda arbitral, mediante el cual formuló las siguientes pretensiones:

> ***"Primera Pretensión Principal****: EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL ORDENE A LA MUNICIPALIDAD DE HUALLA, cumpla con devolver el monto de S/. 279,381.93 (Doscientos setenta y Nueve mil Trescientos Ochenta y Uno con 93/100 soles) a favor del CONSORCIO SAN PEDRO, monto correspondiente*

al 5% restante de la Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento entregado en ejecución del Contrato N° 052-2020-MDH/A.

Segunda Pretensión Principal: *EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL CONDENE A LA MUNICIPALIDAD DE HUALLA, a asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) incurridos por el CONSORCIO SAN PEDRO para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del D.L. N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el arbitraje."*

20. Mediante Decisión N° 03 de fecha 28 de diciembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió admitir la demanda arbitral presentada por el CONSORCIO, correr traslado de la demanda arbitral y los medios probatorios a la MUNICIPALIDAD. Finalmente, adicionar la dirección electrónica azlegal25@gmail.com a fin de que el CONSORCIO sea emplazado con las notificaciones.

21. En la misma fecha a través de las Cartas N° 436-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 437-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA, el CENTRO remite a las PARTES la Decisión N° 03.

22. Con fecha 15 de enero de 2024, la MUNICIPALIDAD presentó un escrito con sumilla: "Contesto demanda, y otrosí digo deduzco excepción de caducidad" mediante el cual solicitó se declare infundada la demanda en todos sus extremos. En ese sentido, presenta fundamentos de hecho y derecho para declarar infundada la primera y segunda pretensión. Adicionalmente, deduce una excepción de caducidad por lo que solicita se concluya el arbitraje y se disponga el archivo de las actuaciones arbitrales.

23. Mediante Escrito N° 02 que tiene por sumilla "ACREDITAMOS EL PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES" de fecha 16 de enero de 2024, el CONSORCIO adjunta dos váuchers de depósito en relación a los honorarios del árbitro único por el monto de S/. 3,452.36 y los honorarios de la Secretaría Arbitral por el monto de S/. 2,192.90.

24. Mediante Orden de Secretaría General N° 02-2024.SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 22 de enero de 2024, el CENTRO rectifica las siguientes cartas: Carta N° 432-2023-SG-CARD-CECARD/AYA y Carta N° 433-2023-SG-CARD-CECARD/AYA en el rubro pago por concepto de gastos administrativos. En segundo lugar, el CENTRO dispone

tener presente el escrito de fecha 16 de enero de 2024 presentado por el CONSORCIO. En tercer lugar, tener parcialmente cumplido el pago de los honorarios del árbitro único respecto del porcentaje competente al CONSORCIO, otorgando en consecuencia 5 días hábiles para que CONSORCIO acredite el pago del impuesto a la renta del recibo por honorario E001-481. En la misma línea se pronuncia respecto del pago de gastos administrativos, otorgando 5 días hábiles al CONSORCIO para que acredite la diferencia de S/. 747.54. Finalmente, el CENTRO dispone dejar constancia de que la MUNICIPALIDAD no ha cumplido con el pago de los honorarios arbitrales que le competen, otorgando así, 5 días hábiles para que esta parte cumpla con dicho pago.

25. Mediante Decisión N° 4 de fecha 24 de enero de 2024, el Tribunal Arbitral resuelve admitir a trámite la contestación de la demanda, así como la excepción de caducidad presentada por la MUNICIPALIDAD por lo que corre traslado al CONSORCIO para que en un plazo de diez días hábiles proceda con la contestación respectiva. Asimismo, otorga a la MUNICIPALIDAD diez días hábiles para que registre los datos del Árbitro Único en el SEACE. Aparte de ello, se dispone que la MUNICIPALIDAD remita la solicitud a la CONTRALORÍA a fin de habilitar al Árbitro Único para que formule su Declaración Jurada de Intereses.

26. Con fecha 25 de enero de 2024 y a través de las Cartas N° 44-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 45-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA, el CENTRO remitió la Decisión N° 4 a las PARTES.

27. Con fecha 8 de febrero de 2024, CONSORCIO presenta su escrito N° 02 bajo sumilla: “Absolvemos excepción de caducidad”.

28. Mediante Orden de Secretaría General N° 04-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 29 de febrero de 2024, el CENTRO deja constancia de que el CONSORCIO no ha cumplido con pagar el impuesto a la renta del recibo por honorario E001-481 ni con el monto faltante respecto al pago de los gastos administrativos, otorgándole el plazo final de 10 días hábiles para que el CONSORCIO cumpla con acreditar los pagos señalados. Finalmente, el CENTRO dejó constancia que la MUNICIPALIDAD no acreditó el pago de los honorarios arbitrales, en consecuencia, facultó al CONSORCIO para que cancele los honorarios arbitrales en subrogación.

29. Mediante Resolución N° 05 de fecha 12 de marzo de 2024, el Tribunal Unipersonal resuelve tener presente el escrito de fecha 08 de febrero de 2024 presentado por el

CONSORCIO bajo sumilla: Absolvemos excepción de caducidad. Además, se cita a las partes a una audiencia especial a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el día martes 26 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m. Finalmente, se dispone tener presente la orden de Secretaría General N°04-2024-SG-CARD - CECARD/AYA de fecha 29 de febrero de 2024. En consecuencia, se ordenó a las PARTES a cumplir con lo dispuesto por la Secretaría General del Centro de Arbitraje, dentro del plazo que señala la propia orden secretarial.

30. En la misma fecha y a través de las Cartas N° 119-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 120-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA se pone en conocimiento de las PARTES la Resolución N° 05.

31. Mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2024, la MUNICIPALIDAD solicita la reprogramación de la audiencia debido a que el contrato de locación de servicios de la asesoría legal externa de la MUNICIPALIDAD no había sido renovado.

32. Mediante Escrito N° 03 de fecha 26 de marzo de 2024, CONSORCIO delega representación al abogado Julio Hernán Salazar Morales y la bachillera Ghiomara Pamela Laura Galván.

33. A través de Orden de Secretaría General N°11-2024-SG-CARD-CECARD/AYA, la Secretaría General dispone tener por cumplido el pago de los gastos administrativos por parte del CONSORCIO, así como precisar los montos pendientes de pago: el impuesto a la renta del recibo por honorario del árbitro único y el pago en subrogación de los honorarios arbitrales, otorgando para ello un plazo de 5 días.

34. Mediante Resolución N° 06 de fecha 15 de abril de 2024, el Tribunal Unipersonal resuelve tener presente el escrito de fecha 26 de marzo de 2024 presentado por el CONSORCIO, así como el escrito de fecha 25 de marzo de 2024 presentado por la MUNICIPALIDAD. Además, dado que la MUNICIPALIDAD no propuso una fecha tentativa para reprogramar la audiencia, se decide reprogramar la audiencia para el día lunes 22 de abril de 2024 a las 10:00 a.m. Además, se ordena a las PARTES cumplir con lo dispuesto en la Razón de Secretaría N° 11-2024-SG-CARD-CECARD/AYA. Finalmente, se otorga cinco días hábiles a la MUNICIPALIDAD para que registre los nombres y apellidos del árbitro único así como para solicitar a la CONTRALORÍA la habilitación a favor del árbitro único a fin de que formule su Declaración Jurada de Intereses.

35. En la misma fecha, el CENTRO pone en conocimiento de las PARTES la Resolución N° 06 mediante Cartas N° 173-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y 174-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

36. Con fecha 22 de abril de 2024 a las 10:00 a.m. se lleva a cabo la audiencia especial de excepción por plataforma virtual (Google Meet), donde las partes manifestaron su postura respecto a la excepción de caducidad. Por su parte, la ENTIDAD solicitó la suspensión de la audiencia debido a que la asesora legal externa que recientemente había contratado la MUNICIPALIDAD no había tomado conocimiento del presente caso arbitral. Por el referido motivo, las partes acuerdan fijar una fecha de audiencia única donde también se verían los temas de fondo el día 5 de junio de 2024 a las 10:00 a.m. mediante plataforma virtual. Producto de lo anterior se emitió el Acta de Audiencia Especial de Excepción.

37. La referida Acta de Audiencia fue puesta en conocimiento de las PARTES el mismo día mediante Cartas N° 179-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 180-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

38. Con fecha 29 de abril de 2024 y mediante Orden de Secretaría General N°13-2024-SG-CARD-CECARD/AYA el CENTRO dispuso dejar constancia de que el CONSORCIO no cumplió con los pagos: i) del impuesto a la renta del recibo por honorarios N°E001-481, correspondiente al Árbitro Único, por un total de S/ 300.20; ni; ii) el pago, en subrogación. Además, se informó la situación de impago al árbitro único a efectos de que tome las acciones correspondientes.

39. Con fecha 3 de mayo de 2024, mediante Decisión N° 07 el Tribunal Unipersonal resolvió dejar constancia que la MUNICIPALIDAD no cumplió con el requerimiento hecho mediante Resolución N° 06, tener presente la Razón de Secretaría General N°13-2024-SG-CARD-CECARD/AYA. Además de ello, se suspendió las actuaciones arbitrales por veinte días hábiles y precisar que transcurrido dicho plazo y si no se verifica el pago de los montos pendientes el Árbitro único podrá disponer el archivo de las actuaciones arbitrales.

40. En la misma fecha, el CENTRO puso en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 07 mediante Cartas N° 219-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 220-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

41. Mediante Escrito N° 03 de fecha 3 de junio de 2024, el CONSORCIO acredita el pago del impuesto a la renta pendiente y solicita plazo adicional para efectuar el pago en subrogación de los honorarios arbitrales.

42. Mediante Decisión N° 08 de fecha 4 de junio de 2024, el Tribunal Unipersonal resuelve tener por pagado el impuesto a la renta efectuado por CONSORCIO, dejar constancia de que aún no se efectúa el pago de los honorarios arbitrales. Además, se resuelve prorrogar la suspensión del proceso por el término de cinco días hábiles precisando que una vez transcurrido dicho plazo se dispondrá el archivo definitivo del proceso arbitral. Finalmente, se suspende la audiencia de excepción y demás cuestiones de fondo que había sido programada para el día 5 de junio de 2024 a las 10:00 a.m.

43. Con fecha 5 de junio de 2024, el CENTRO puso en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 08 mediante Cartas N° 317-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 318-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA. La referida Decisión N° 08 dispuso la prórroga de la suspensión del proceso por cinco días hábiles adicionales, mismo plazo en que el CONSORCIO deberá pagar los honorarios arbitrales en subrogación.

44. Mediante Escrito N° 04 de fecha 17 de junio de 2024, CONSORCIO acreditó el pago en subrogación de los honorarios arbitrales referidos al del Árbitro Único y gastos administrativos.

45. Mediante Escrito N° 05 de fecha 18 de junio de 2024, CONSORCIO solicitó las facturas correspondientes.

46. Con fecha 8 de julio de 2024 mediante Decisión N° 09, el Tribunal Unipersonal resuelve tener por cumplido los honorarios arbitrales, disponer el levantamiento de la suspensión arbitral y proseguir con el trámite de las actuaciones arbitrales, acceder a la solicitud de facturas hecha por CONSORCIO y otorgar cinco días hábiles a fin de que cumple con pagar la detracción correspondiente. Finalmente, se reprograma la audiencia para el día martes 30 de julio a las 10:00 a.m.

47. En misma fecha, el CENTRO puso en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 09 mediante Carta N° 371-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 372-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA. Mediante la Decisión N° 09, el

Árbitro Único dispuso reprogramar la audiencia especial para el día martes 30 de julio de 2024 a las 10:00 a.m. mediante plataforma virtual meet.

48. Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2024, CONSORCIO acreditó el pago de la detracción correspondiente a la factura E001-12.

49. Posteriormente, en fecha 25 de julio de 2024, se apersona el abogado Juan Fabio de la Cruz Huamaní en representación de la MUNICIPALIDAD.

50. El mismo día, la MUNICIPALIDAD solicita la reprogramación de la audiencia a fin de que el abogado De la Cruz pueda revisar el expediente.

51. Mediante Carta N° 444-2024-CA-CECARD/AYA de fecha 14 de agosto de 2024, el CENTRO pone en conocimiento del Sub director de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE que la MUNICIPALIDAD no ha cumplido con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en la plataforma del SEACE.

52. Mediante Carta N° 445-2024-CA-CECARD/AYA de fecha 15 de agosto de 2024, el CENTRO puso en conocimiento del jefe del órgano de control institucional de la MUNICIPALIDAD sobre el incumplimiento de remisión de solicitud a la CONTRALORÍA a fin de habilitar al Árbitro Único a formular su declaración jurada de intereses.

53. Con fecha 16 de agosto de 2024 y mediante Decisión N° 10, el Tribunal unipersonal resolvió tener presente el pago de la detracción realizado por el CONSORCIO así como el escrito mediante el cual se apersona el abogado de la MUNICIPALIDAD. Finalmente, se reprograma la audiencia especial de excepción para el martes 3 de setiembre de 2024 a las 10:00 a.m.

54. En la misma fecha, se pone en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 10 mediante Cartas N° 455-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 456-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

55. Con fecha 20 de agosto de 2024 mediante Decisión N° 11, el Árbitro Único resolvió rectificar la audiencia de excepción a audiencia única donde se sustentarán las cuestiones de forma y fondo.

56. Dicha Decisión N° 11 fue puesta en conocimiento de las PARTES en la misma fecha mediante Cartas N° 459-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 460-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

57. Mediante Oficio N° 407-2024-NDH/A de fecha 22 de agosto de 2024, la MUNICIPALIDAD solicita los datos del árbitro único del proceso arbitral.

58. Mediante Carta N° 504-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA de fecha 27 de agosto de 2024, el CENTRO cumple con remitir los datos del árbitro a la MUNICIPALIDAD. Mientras que con Carta N°505-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA se puso en conocimiento de CONSORCIO los datos del árbitro.

59. Con fecha 3 de setiembre de 2024 a las 10:00 a.m. se llevó a cabo la Audiencia Única entre las PARTES por medio de plataforma virtual Google Meet. Producto de la cual se redactó el Acta de Audiencia Única que fue puesta a disposición de las PARTES mediante Cartas N° 514-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 515-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

60. Con fecha 5 de setiembre de 2024 mediante Decisión N° 12, el Árbitro Único resolvió fijar el plazo de treinta días hábiles para la emisión del laudo parcial. Dicha decisión fue puesta en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 520-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 521-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

II. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

A. Posición de la MUNICIPALIDAD

61. La MUNICIPALIDAD ha señalado que no dispuso la devolución de la garantía de fiel cumplimiento basándose en el Informe N° 655-2022-MDH-GIDUR/G-JCNM de fecha 28 de noviembre de 2022. En dicho informe se señala que se aplicaron penalidades automáticas al CONSORCIO por el monto de S/ 558,763.86, esto debido al retraso injustificado en la ejecución de la obra.

62. La MUNICIPALIDAD señala que el CONSORCIO tuvo conocimiento de la aplicación de penalidades pues, mediante Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A de fecha 28

de diciembre de 2022, se le señaló que el saldo a favor del CONSORCIO era S/ 0.00 por haberse aplicado la penalidad por mora.

63. Además, la MUNICIPALIDAD indica que cuando el CONSORCIO solicitó la devolución de la garantía de fiel cumplimiento se le comunicó que se le habrían aplicado penalidades por retraso injustificado ascendente al 10% del monto contractual mediante Opiniones Legales N° 5, 10 y 11 de fecha 21 de abril de 2023, 13 de julio de 2023 y 9 de agosto de 2023, respectivamente.

64. En ese sentido, al tener el CONSORCIO pleno conocimiento de la aplicación de penalidades por el monto ascendente al 10% del monto contractual, esto es; el monto referido a la garantía de fiel cumplimiento, el plazo que tenía para interponer la presente acción arbitral debía de ser dentro de los 30 días. Siendo que el Consorcio interpuso la demanda fuera del plazo previsto en la ley, operó la caducidad.

65. Asimismo, en la Audiencia Única de fecha 3 de septiembre de 2024, la MUNICIPALIDAD mencionó:

> *"Este arbitraje se ha presentado en el año 2024 y cuando estos hechos todavía culminaron en el 2022, esta obra se ha culminado en 2022 y prácticamente ha interpuesto la demanda transcurrido casi 6 a 7 meses. Sabemos muy bien que de acuerdo a la Ley de Arbitraje, tenían 30 días de plazo para poder interponer la acción correspondiente. En ese sentido, de conformidad con la norma, su derecho ha incurrido en caducidad."*[1]

66. Por lo señalado, la MUNICIPALIDAD solicita que las pretensiones deben ser declaradas infundadas en todos sus extremos al haber caducado el derecho para proponer una solución de controversias.

B. <u>Posición del CONSORCIO</u>

67. CONSORCIO en su escrito de absolución de la excepción de caducidad manifiesta que "La excepción de caducidad se caracteriza porque extingue el derecho material como consecuencia del transcurso del tiempo". En ese sentido, precisa que es necesario

[1] Tal como fue mencionado por la defensa legal de la MUNICIPALIDAD desde el minuto 10:54 hasta el minuto 11:43 de la Audiencia Única llevada a cabo el 3 de septiembre de 2024.

identificar el derecho reclamado en la pretensión introducida en el proceso arbitral y luego, verificar si este ha superado el plazo legal establecido para accionarla.

68. En primer lugar, menciona que presentaron la solicitud arbitral para someter a controversia si corresponde o no la devolución del monto de S/ 279,381.93. Por ello, CONSORCIO manifiesta que el derecho que se reclama es "una obligación legal que tiene la entidad de devolver un monto dinerario que corresponde al encontrarse consentida la liquidación por la ejecución de la obra". Deja en claro que no se trata de una controversia sobre la liquidación o aplicación de penalidades. Fortalece lo anterior, lo mencionado por CONSORCIO en la Audiencia Única de fecha 3 de setiembre de 2024:

> *"De modo tal de que ya sea por la emisión del informe 655, por la emisión del informe 192, por la emisión de las cartas 5, 10 y 11 emitidas el año 2023 no hay caducidad amparable en el caso debido a que* ***la controversia*** *en primer lugar no* ***está referida*** *a la aplicación de penalidades sino al pago o* ***a la devolución del monto de la garantía de fiel cumplimiento****"*[2] (énfasis agregado)

69. Además, cita los numerales 5, 6 y 7 del Art. 45 LCE referidos a los plazos de caducidad:

> *"45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*
>
> *45.6 En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.*
>
> *45.7 Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de*

[2] Tal como fue mencionado por el abogado del CONSORCIO en la Audiencia Única desde el minuto 18:55 hasta el minuto 19:27.

solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento."

70. En virtud de los artículos precitados, CONSORCIO arguye que la pretensión planteada en el presente caso no corresponde a ninguno de los supuestos antes descritos, por ende, no es correcto aplicar dichos plazos. No obstante lo anterior, CONSORCIO hace la aclaración de que ello no implica que el derecho no caduque pues se rige por el Art. 2001 del CPC.

71. Además, en la Audiencia Única, el CONSORCIO mencionó que la MUNICIPALIDAD no ha establecido el acto a partir del cual se debería computar el referido plazo de caducidad de 30 días. Por tal motivo, la defensa legal de CONSORCIO analiza cada posible supuesto de hecho a partir del cual se computaría dicho plazo. Para este efecto, los documentos que sirven de referencia a CONSORCIO son: 1) Informe N° 655-2022-MDHGIDUR/G-JCNM de fecha 28 de noviembre; 2) Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A de fecha 28 de diciembre de 2022 y 3) Opiniones Legales: N° 05 de fecha 21 de abril de 2023, N° 10 de fecha 13 de julio de 2023 y N° 11 de fecha 9 de agosto de 2023.

72. Respecto del Informe N° 655-2022-MDHGIDUR/G-JCNM de fecha 28 de noviembre de 2022 mediante el cual se detalla las penalidades, CONSORCIO sostiene que no podría contarse un plazo de caducidad pues la MUNICIPALIDAD no ha notificado dicho Informe al CONSORCIO, por ende, no se aplica el plazo de caducidad. Además, en el caso hipotético en que haya sido notificado sería aplicable el numeral 6 del art. 45 por el cual se establece que se puede iniciar un medio de solución de controversias (arbitraje) en cualquier momento anterior a la fecha del pago final y en este caso al no haberse efectuado un pago final no podría caducar el derecho a accionar dentro del arbitraje.

73. Respecto de la Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A de fecha 28 de diciembre de 2022, CONSORCIO sostiene que la MUNICIPALIDAD no ha presentado un medio de prueba que acredite que dicha Resolución fue notificada al CONSORCIO, por ello, no sería aplicable un plazo de caducidad. Asimismo, CONSORCIO mencionó que "nosotros nunca controvertir esta resolución porque en efecto las penalidades han sido aplicadas de manera correcta y cobradas también."[3]

[3] Minuto 17:33 de la Audiencia Única.

74. Finalmente, respecto de las Cartas N° 05, 10 y 11 de fecha 21 de abril de 2023, 13 de julio de 2023 y 9 de agosto del 2023, respectivamente, el CONSORCIO menciona que no podrían ser estas cartas pues fue con la Resolución que aprueba la liquidación con la que se comunicó la penalidad. De acuerdo al CONSORCIO. en cualquier supuesto, igual sería aplicable el art. 45.6.

75. En síntesis, la postura del CONSORCIO se basa en que el derecho que invocó en el presente proceso se accionó en el plazo previsto legal y que el derecho que pretende defender en este proceso arbitral al estar referido a la devolución de garantía de fiel cumplimiento no estaría circunscrita dentro de algunos de los supuestos de hecho para los que la Ley ha previsto un plazo de caducidad de 30 días.

76. Por tales fundamentos, el CONSORCIO solicita que se declare infundada la excepción de caducidad deducida por la MUNICIPALIDAD.

III. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

77. Conforme han indicado las PARTES, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda y durante la Audiencia Única, la controversia sometida al presente arbitraje se relaciona con la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 279,381.93 a favor del CONSORCIO en virtud de la relación jurídica surgida por el CONTRATO.

78. En tal sentido, para dirimir la presente controversia se requiere determinar: (1) el convenio arbitral, tipo de arbitraje y ley aplicable a la controversia; y (2) si ha operado el plazo de caducidad para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

- **Respecto al convenio arbitral, tipo de arbitraje y Ley aplicable a la controversia:**

79. Para comenzar, el Árbitro Único deja constancia que ninguna de las PARTES ha cuestionado la validez y/o eficacia del CONTRATO o del convenio arbitral pactado en el mismo, por lo que, corresponde tener en consideración lo establecido en su Cláusula Vigésima:

> **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Contrato N° 052-2020-MDH/A. - Anexo A de la solicitud de arbitraje presentada por CONSORCIO.

80. En ese sentido, las PARTES han pactado someterse a la jurisdicción arbitral. Si bien no establecen el tipo de arbitraje, el numeral 5 del Art. 7 del DL:

> *"5. **Cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional**, pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT). **En ambos casos son arbitrajes de derecho**; con excepción de los proyectos desarrollados mediante Asociación Público Privada, cuando sus controversias son de naturaleza técnica que pueden ser atendidas alternativamente por arbitrajes de conciencia."* (énfasis agregado)

81. En ese sentido, del artículo precitado se extrae que el presente proceso arbitral es institucional y de derecho. En específico, el Art. 226.2 del RLCE establece:

> *"En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:*
> *(...)*
> *d) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje;"*

82. Adicionalmente, la MUNICIPALIDAD en su escrito de sumilla "Apersonamiento, señalo domicilio procesal, delegación de representación y otros." manifiesta conformidad con someter la administración de la controversia al CENTRO:

> **III. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA INSTANCIA ARBITRAL:**
> De acuerdo a lo pactado en la Cláusula Vigésima del Contrato Nº 052-2020-MDH/A, las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje según acuerdo de las partes. En el presente caso, se aprecia que el **CONSORCIO SAN PEDRO** ha solicitado que la causa sea administrada por vuestra institución arbitral; razón por la cual, nos sometemos a las disposiciones contenidas en el denominado **REGLAMENTO DE ARBITRAJE DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIONES DE DISPUTAS CECARD,** como aplicable al presente caso de solución de controversia.

Escrito de sumilla "Apersonamiento, señalo domicilio procesal, delegación de representación y otros." presentado por la MUNICIPALIDAD (pág. 2)

83. Por tal motivo, el CONSORCIO al haber recurrido al CENTRO y la MUNICIPALIDAD al asentir y no oponerse, configura al CENTRO como competente para administrar el presente proceso arbitral. La competencia del CENTRO ha sido reafirmada por sí misma mediante Carta N° 319-2023-SG-CARD-CECARD/AYA que comunica el inicio del procedimiento arbitral, tal como se señala a continuación:

> En atención a los artículos citados, es facultad de la parte que inicia el proceso arbitral escoger a su discreción un centro de arbitraje a efectos de que administre y resuelva su controversia; por lo que, habiendo el solicitante presentado ante nuestra institución la solicitud arbitral somos los pertinentes para administrar la presente causa; por lo que, en atención a lo establecido en el **REGLAMENTO**, se le concede el termino de **cinco (5) días hábiles a fin de que se sirva a remitir su respuesta**, precisando que vencido el plazo con su absolución o sin ella el proceso arbitral continuará su curso.

Carta N° 319-2023-SG-CARD-CECARD/AYA emitida por el CENTRO (pág. 3)

84. Asimismo, se deja constancia que las partes no han cuestionado la designación del Árbitro Único dentro del plazo previsto para tal. Siendo ello así, mediante Carta N° 408-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 5 de noviembre de 2023 el CENTRO declaró consentida la designación del Árbitro Único y dispuso la constitución del tribunal arbitral unipersonal. Por tanto, el Árbitro Único es competente para resolver la presente controversia.

85. En cuanto a la normativa aplicable al presente caso, el Árbitro Único tiene presente que la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO señala lo siguiente:

> **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**
> Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Contrato N° 052-2020-MDH/A. - Anexo A de la solicitud de arbitraje presentada por CONSORCIO.

86. Por lo tanto, el Árbitro Único debe observar en la presente controversia las disposiciones previstas en el CONTRATO, la LCE, RCLE, directivas que emita OSCE y, de forma supletoria, las normas del Código Civil Peruano y demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables. Ello no ha sido materia de controversia entre las PARTES.

- **Respecto a la excepción de caducidad contra la pretensión de devolución de garantía de fiel cumplimiento formuladas por el CONSORCIO:**

87. Con el fin de atender la excepción de caducidad, resulta relevante precisar que es la excepción, la caducidad y los efectos que ella conlleva.

88. De acuerdo a Monroy[4], la excepción puede definirse como el "instituto procesal a través del cual el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto de una condición de la acción".

89. Así, nuestro ordenamiento jurídico regula una serie de excepciones que pueden deducir cualquiera de las partes integrantes de un proceso, encontrándose dentro de ellas, la excepción de caducidad. Como es de conocimiento, la caducidad es una institución jurídica que se caracteriza, principalmente, por extinguir un derecho material por la inactividad del titular de dicho derecho, privándosele de aquel, luego de transcurrido el "plazo fijado por la Ley o la voluntad de los particulares"[5]

90. Al respecto, el artículo 2003° del Código Civil, aplicable de manera supletoria, establece que "La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente", y en su artículo 2005° establece que "La caducidad no admite interrupción ni suspensión (...)" y el artículo 2006 del mismo cuerpo normativo establece que es deber del juez pronunciarse de oficio y declarar el efecto extintivo, pues la caducidad opera desde el vencimiento del plazo, poniendo fin a todas las situaciones jurídicas sustanciales.

91. En ese sentido, esta excepción impide al Árbitro Único pronunciarse sobre el fondo de la controversia en caso haya sido planteada extemporáneamente, toda vez que, por una cuestión de certidumbre jurídica, la ley ha otorgado un plazo específico para que la aquella controversia sea llevada a un proceso o sea discutida en un mecanismo extrajudicial, como lo es el arbitraje. Así, el Árbitro Único deberá declarar fundada la

[4] MONROY GALVEZ, Juan. Temas del proceso civil. Lima: Studium.1987, pp 102-103.

[5] PEÑA ACEVEDO, Juan. Plazos de caducidad para solicitar el arbitraje administrativo en las Contrataciones estatales del Perú. En Arbitraje Panorama Actual del Arbitraje, Biblioteca de Arbitraje, Lima: Editorial Palestra, 2010, vol. 13, p. 100.

excepción si es que se encuentra que lo peticionado en el presente proceso ha sido accionado fuera del plazo que se señala en la ley aplicable, esto es, en la LCE y el RLCE.

- **Primera Pretensión Principal:**

"EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL ORDENE A LA MUNICIPALIDAD DE HUALLA, cumpla con devolver el monto de S/. 279,381.93 (Doscientos setenta y Nueve mil Trescientos Ochenta y Uno con 93/100 soles) a favor del CONSORCIO SAN PEDRO, monto correspondiente al 5% restante de la Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento entregado en ejecución del Contrato N° 052-2020-MDH/A."

92. En principio, el Árbitro Único advierte que la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral está dirigida a solicitar la devolución del monto que corresponde a la garantía de fiel cumplimiento. Al respecto, la MUNICIPALIDAD ha deducido la excepción de caducidad basándose en que la solicitud de arbitraje habría sido presentada fuera del plazo de 30 días. Por ello, este Árbitro Único procederá a evaluar si es que existe un plazo de caducidad para la pretensión formulada por CONSORCIO.

93. Para ello, el Árbitro Único tiene en consideración que los Arts. 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 y 45.9 señalan lo siguiente:

> *"45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*
>
> ***45.6 En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.***
>
> ***45.7*** *Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el*

medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

45.8 *En los casos en que resulte de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*

45.9 *Todos los plazos señalados en los numerales precedentes son de caducidad."* (énfasis agregado)

94. Como puede advertirse, dentro de los Arts. citados en el numeral precedente no se ha previsto un plazo específico para las controversias relativas a la devolución de garantías previo al pago final de la prestación pactada en el CONTRATO, puesto que, conforme al Art. 45.6 del RLCE estas pueden ser accionadas en cualquier momento antes de efectuarse el pago final.

95. De forma particular, este Árbitro Único ha advertido que el numeral 5 del Art. 45 no sería aplicable pues la primera pretensión del CONSORCIO no está referida a la nulidad del contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, ni mucho menos, la liquidación del contrato. En ese sentido, el numeral 6 del artículo mencionado resulta aplicable al presente caso, dado que la devolución de la garantía de fiel cumplimiento se encuentra dentro de los "supuestos diferentes" contemplados, además de que no se ha realizado el pago final.

96. Entonces, de la revisión de la LCE tanto como del RLCE, se advierte que no hay un plazo de caducidad de 30 días para solicitar vía arbitraje la devolución de la garantía de fiel cumplimiento. Se suma a ello el supuesto hipotético en el cual la pretensión estuviera referida a penalidades, sobre el que tampoco recae un plazo de caducidad previsto por Ley.

97. Además, este Tribunal Arbitral ha advertido que, a pesar de que ninguna de las partes ha demostrado la existencia de un pago final, dicho pago, al depender de la liquidación, no pudo haberse realizado aún. Esto se sustenta en lo dispuesto por el numeral 1 del Art. 210 RLCE, que establece:

> *"Artículo 210. Efectos de la liquidación*
> *210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo."*

98. A ello se suma lo indicado en el numeral 9 del Art 209 RLCE, que menciona que no puede llevarse a cabo la liquidación mientras existan controversias pendientes por resolver, al respecto:

> *"Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra*
> *(...)*
> *209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver."*

99. En consecuencia, dado que el presente arbitraje aún se encuentra en curso y tanto la liquidación como el pago final no han tenido lugar, es pertinente que el Árbitro Único tenga en cuenta que la solicitud de arbitraje fue presentada por el CONSORCIO antes de que se realizara el pago final del CONTRATO. En consecuencia, no corresponde considerar que ha operado la caducidad, ya que dicho acto no está sujeto a un plazo determinado.

100. Por lo tanto, corresponde que el Árbitro Único declare INFUNDADA la excepción de caducidad respecto a la demanda arbitral, deducida por la MUNICIPALIDAD.

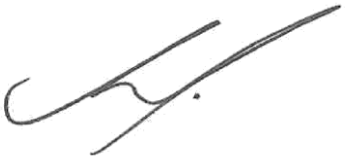
IV. DECISIÓN

POR TANTO, El Árbitro Único resuelve:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de caducidad deducida por la MUNICIPALIDAD DE HUALLA respecto a todas las pretensiones presentadas por el CONSORCIO SAN PEDRO.

<u>SEGUNDO:</u> DISPONER QUE LA SECRETARIA ARBITRAL notifique la presente resolución a las partes del presente proceso.

Notifíquese a las partes.



Sandro Espinoza Quiñones

Árbitro Único